

HAZLINDA BINTI HAMZAH

Iwn

ABDUL RAHMAN BIN MOHD WAHIDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) YA Puan Hajah Noor Hadina Binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) Pada 5 Ogos 2024/30 Muharram 1446H]

Kes Rayuan Mal No. : 10000-023-0100-2022

[Rayuan Terhadap Keputusan Nafkah Tertunggak Isteri – Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan merupakan satu prosiding yang memberikan peluang kedua kepada pihak yang terkilan dengan keputusan yang diperolehi untuk mengemukakan kesnya ke mahkamah lebih tinggi untuk diteliti dan diputuskan. Disamping itu, terdapat satu lagi mekanisme selain rayuan iaitu melalui Permohonan Semakan yang kedua-duanya mempunyai tatacara dan kaedah yang tersendiri. Begitu juga yang berlaku dalam kes ini apabila pihak Perayu yang terkilan dengan keputusan YA Hakim Bicara telah menggunakan saluran Rayuan untuk mendapat peluang pertimbangan kali kedua dari mahkamah yang lebih tinggi iaitu Mahkamah Rayuan Syariah.

FAKTA KES

[2] Perayu dan Responden merupakan suami isteri yang berkahwin pada 25 Mei 1991. Pada 29/3/2021 Perayu yang bertindak sebagai Plaintiff telah memfailkan Saman dan Pernyataan Tuntutan ke atas Responden yang dinamakan sebagai Defendan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor menuntut tunggakan nafkah Perayu selaku isteri Responden. Kes tersebut didaftarkan dengan No. Pendaftaran Kes Mal No. : 10100-023-0089-2021.

[3] Perayu di perenggan 19 Pernyataan Tuntutan memplidkan di bawah seksyen 70 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 memohon mahkamah memerintahkan Responden membayar tunggakan nafkah kepada Perayu mengikut pecahan pertama berjumlah RM 882,770.00, pecahan kedua berjumlah RM 180,000.00 serta Kos RM 50,000.00.

[4] Kes kemudiannya telah melalui prosiding seebutan sehingga semua pliding dilengkapkan di hadapan Pendaftar. Pada tarikh 4/4/2022 kes disebut kali pertama di hadapan YA Hakim Bicara. Pada tarikh ini pihak-pihak telah diarahkan memfailkan Hujahan Bertulis mengapa Mahkamah perlu mendengar kes ini. Hujah berkaitan apa itu nafkah isteri, bagaimana bayar nafkah isteri, bila perlu bayar nafkah, bagaimana kira nafkah isteri dan adakah dakwaan ini adalah dakwaan yang betul beserta otoriti.

[5] Setelah pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis beserta Ikatan Otoriti masing-masing, pada 5/10/2022 Mahkamah telah membuat keputusan seperti berikut :

- i) Mahkamah membatalkan Saman dan Pernyataan Tuntutan Plaintiff bertarikh 29/3/2021;
- ii) Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM 5,000.00 untuk dibayar oleh Plaintiff kepada Defendan; dan
- iii) Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM 10,000.00 untuk dibayar oleh Plaintiff kepada Defendan jika keputusan ini dirayu di Mahkamah Rayuan Syariah.

[6] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut telah memfailkan Notis Rayuan yang didaftarkan pada 13/10/2022 dengan No. Pendaftaran Rayuan Mal : 10000-023-0100-2022 merayu keseluruhan keputusan. Setelah semua keperluan prosiding rayuan dipenuhi, kes ini telah diangkat kepada kami untuk penelitian dan pemberesan rayuan.

ULASAN PANEL HAKIM RAYUAN

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Walaupun terdapat dua belas (12) Alasan Rayuan Perayu, kami akan rangkumkan kesemua Alasan Rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim terkhilaf apabila memutuskan kes tanpa mendengar keterangan dan pembuktian pihak-pihak.**

[8] Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan Jilid 1 di halaman 80, 81 dan 82 mendapati bahawa sebutan pertama kes di hadapan YA Hakim bicara telah dijalankan pada 4/4/2022 Perayu diarahkan fail hujah,

diikuti tarikh sebutan seterusnya pada 7/7/2022 Responden diarah fail hujah balas dan pada tarikh seterusnya iaitu 5/10/2022 YA Hakim bicara telah memberikan keputusan kes sebagaimana yang telah kami perturunkan sebelum ini.

[9] Seterusnya kami menelusuri Alasan Penghakiman dan mendapati YA Hakim Bicara telah mengulas dapatannya berdasarkan kepada Pernyataan Tuntutan, Pernyataan Tuntutan Terpinda, Keterangan Bertulis Perayu dan Hujah Perayu. Dapatan tersebut kemudian kami dapat fahami telah diulas oleh YA Hakim Bicara kepada beberapa pecahan isu iaitu tanggungjawab Perayu mengemukakan dakwaan yang jelas dan memenuhi syarat dakwaan, pemakaian seksyen 61(3)(b)(i) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (hutang dalam perkahwinan) untuk sebahagian tuntutan Perayu dan tempoh masa yang diambil sebelum Perayu mengemukakan tuntutan tunggakan nafkah.

[10] Kami tidak berhasrat mengulas satu persatu dapatan YA Hakim Bicara. Kami pada asasnya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh YA Hakim Bicara ada kaitan dan boleh menyelesaikan perkara yang dipertikai oleh pihak-pihak, namun ia telah dilakukan sebelum sampai masanya iaitu setelah kedua-dua pihak didengari dakwaan dan pembuktiannya mengikut undang-undang dan kaedah yang berkuatkuasa.

[11] Pada hemat kami, Perayu telah mengemukakan dakwaannya melalui Saman dan Pernyataan Tuntutan. Tiada juga kami temui sebarang bantahan awal dari pihak Responden berkenaan kecacatan dakwaan Perayu. Justeru itu, kami berpandangan seksyen 72 dan 73 Enakmen Keterangan

Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 mengambil tempat dalam memberikan panduan pihak mana yang perlu membuktikan dakwaan.

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal

72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih).

Beban membuktikan

73. (1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

[12] Seterusnya kami perturunkan disini tatacara pengemukakan dakwaan melalui keterangan yang digariskan melalui seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Susunan ucapan

126. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2)-

- (a) plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan
- (b) setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.

(2) Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulungan kesnya.

(3) Apabila plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintif, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana- mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa- apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

(7) Jika defendan memilih untuk tidak mengemukakan apa-apa keterangan tetapi memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab, Hakim hendaklah-

- (a) merekodkan penghujahan defendan; dan
- (b) mengarahkan defendan mengangkat sumpah menafikan tuntutan plaintif, dan jika defendan enggan mengangkat sumpah sedemikian, Hakim hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (8), membuang kes defendan dan membenarkan tuntutan plaintif.

(8) Sebelum Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif di bawah subseksyen (7), Mahkamah hendaklah-

- (a) mendengar dan merekodkan penghujahan plaintif dalam menutup kesnya; dan
- (b) mengarahkan plaintif mengangkat sumpah mengakui kebenaran tuntutan, dan jika plaintif enggan mengangkat sumpah sedemikian, Mahkamah hendaklah membuang kesnya.

[12] Kami seterusnya menegaskan bahawa **prinsip asas keadilan** yang digunapakai adalah **bahawa kedua-dua pihak hendaklah mempunyai hak untuk didengari**. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina 'Ali menjawat jawatan Kadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

(Abū Dāud Sulaimān ibn Ash`ath al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Kitāb al'Aqdiyah, Bab Ijtihād al-Ra'yu fī al-Qadhā', no.Hadīth 3592)

Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua pihak yang terlibat dengan prosiding perbicaraan di mahkamah **supaya memberi perhatian dengan mendengar dari semua pihak di dalam sesuatu perbicaraan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.**

[13] Sungguhpun dapatan kami menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah mendengar dan meneliti kedua-dua pihak melalui Pernyataan Tuntutan, Penyata Keterangan Perayu, Hujah Perayu dan Responden namun kami mengambil langkah yang lebih cermat iaitu dalam memutuskan sesuatu kes, proses penuh pendengaran hendaklah dilaksanakan. Dalam kes ini proses pendengaran terhenti setakat dakwaan sahaja tanpa Perayu diberikan ruang membuktikan kes melalui keterangan saksi atau keterangan berbentuk dokumentar. Pada hemat kami, keterangan yang diberikan Perayu adalah berbentuk dakwaan sahaja bukan pembuktian. Ini sebagaimana tafsiran saksi dibawah seksyen 3(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 tidak termasuk Plaintiff, Defendan dan Orang Tertuduh. Setelah Perayu selesai memberi keterangan maka bermula ruang untuk Responden mengemukakan keterangannya pula.

[14] Sebelum kami membuat kesimpulan penghakiman ini, kami tertarik dengan hujahan Responden di halaman 4 Hujah Bertulis Responden berkenaan saluran Semakan sepatutnya digunakan oleh Perayu berbanding Rayuan sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rendah Syariah. Pada asasnya kami bersetuju dengan hujahan ini, namun kami tidak memilih untuk mengeneipkan rayuan Perayu kerana kami mendapati terdapat pelanggaran prinsip keadilan yang sangat ketara dalam kes ini yang memerlukan kami masuk campur.

KESIMPULAN

[15] Tindakan memutuskan kes tanpa memberi ruang pendengaran pembuktian kepada Perayu dan seterusnya mengikut tatacara pendengaran yang ditetapkan di bawah Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 adalah satu tindakan yang tidak selamat dalam menyelesaikan sesuatu pertikaian secara adil. Sehubungan dengan itu, kami berpandangan terdapat keperluan yang jelas untuk kami masuk campur dalam keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman dan Hujah Perayu dan Responden, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Rayuan Perayu **DITERIMA** ;
- 2- Perintah Kes Mal No. Daftar : 10100-023-0089-2021 **DIBATALKAN**; dan
- 3- Satu tarikh pendengaran prosiding perbicaraan Kes Mal No. Daftar : 10100-023-0089-2021 hendaklah ditetapkan dalam kadar segera dan kes diteruskan dengan keterangan Perayu, Responden dan saksi masing-masing sehingga selesai mengikut tatacara pendengaran yang ditetapkan di bawah Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

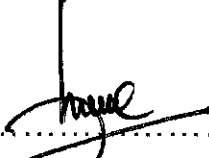
Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

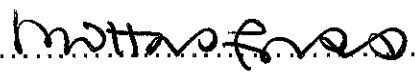
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor